



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

ID Provvedimento: 1733

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA E MANUTENZIONE CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS TECNICI DI LABORATORIO UBICATI PRESSO I DIPARTIMENTI ARPAS DELLA DURATA DI 36 MESI – CIG B66EFECCDE. AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'120 COMMA 1 LETT. C DEL CODICE DEI CONTRATTI

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 di "Riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato attribuito alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Generale n. 38/2022;

- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026, con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e il Piano degli indicatori di Bilancio;
- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e s.m.i. e relativi allegati, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") e il D. Lgs. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 1066 del 01/07/2025, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 del Servizio di Manutenzione programmata preventiva e manutenzione correttiva degli impianti di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso i Dipartimenti ARPAS per il periodo di 36 mesi - CIG B66EFECCDE, in favore dell'operatore economico MEDICAL SYSTEMS SRL con sede legale in PARCO TECNOLOGICO EDIFICIO 2 SNC – SARDEGNA RICERCHE – 09050 Pula (CA), P.IVA. 02833310929 per l'importo di € 98.820,00, IVA inclusa;
- TENUTO CONTO** che la sottoscritta ha nominato con propria determinazione n. 2076 del 12/11/2024 la Responsabile unica del Progetto nella persona della dipendente del Servizio Dott.ssa Barbara Begliutti, alla quale sono stati attribuiti, nell'ambito della presente procedura, i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- RICHIAMATO** il contratto stipulato in data 16/07/2025 con la Ditta MEDICAL SYSTEMS SRL con sede legale in PARCO TECNOLOGICO EDIFICIO 2 SNC – SARDEGNA RICERCHE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

– 09050 Pula (CA), P.IVA. 02833310929 e il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto firmato in data 17/07/2025;

DATO ATTO

che, in corso di esecuzione del contratto, a seguito di alcune criticità emerse presso il Laboratorio di Cagliari, si è reso necessario far eseguire alla ditta appaltatrice un'attività extra canone, per un importo di € 8.000,00 + IVA (pari al 9,88% del valore del contratto iniziale);

CONSIDERATO

che in data 29/05/2026, il Responsabile della Sicurezza sul lavoro dell'Ente ha formalizzato una nota di indirizzo, contenente nuove e vincolanti prescrizioni tecniche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative allo stoccaggio, alla movimentazione e all'utilizzo delle bombole per i gas tecnici, nei Laboratori ARPAS che possono così sintetizzarsi: in tutti i Laboratori nei quali non sia presente un sistema di by-pass tra bombola piena e bombola esaurita che comporti la movimentazione delle stesse da parte dei tecnici di laboratorio dell'ARPAS, esponendo i lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza, è necessario procedere a urgenti lavori di modifica agli impianti di distribuzione dei gas tecnici, consentendo il collegamento di almeno due bombole, con relativo deviatore del flusso, così che al consumarsi della/e bombola/e in uso, il flusso possa essere deviato e il cambio bombola possa essere effettuato dalla ditta fornitrice;

DATO ATTO

che tale prescrizione è stata recepita nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'Ente, attualmente in fase di revisione e che pertanto si rende necessario provvedere ai lavori di modifica degli impianti di distribuzione dei gas tecnici e delle relative centrali esistenti presso il Laboratorio di Sassari, che presentano le suddette criticità relativamente alla linea dei gas per l'azoto e per l'argon;

VISTA

la proposta tecnico-economica presentata dalla ditta MEDICAL SYSTEMS SRL per la progettazione e fabbricazione di centrali di decompressione per argon e azoto (adeguamento alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e DM 37/2008) presso il Laboratorio di Sassari, per l'importo di Euro 7.500,00 oltre IVA di legge;

VALUTATA

congiuntamente ai tecnici incaricati del laboratorio di Sassari, la consistenza e l'entità degli interventi necessari e delle lavorazioni proposte e, conseguentemente, ritenuto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

congruo l'importo preventivato in riferimento ai lavori proposti;

RITENUTO CHE

- Tale sopravvenuta esigenza tecnica, finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), integri la fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- La nota di indirizzo del Responsabile della sicurezza e la conseguente variazione del DVR costituiscano eventi oggettivi, successivi e non prevedibili da parte della Stazione appaltante al momento della redazione dei documenti di gara e della stipula del contratto originario;
- La modifica richiesta sia strettamente limitata alle sole variazioni necessarie per conformare gli impianti del Laboratorio di Sassari ai nuovi standard di sicurezza, senza alterare in alcun modo la natura complessiva o l'oggetto dell'appalto;

DATO ATTO CHE

- Il costo aggiuntivo derivante dalla presente modifica tecnica ammonta a complessivi € 7.500,00 (IVA esclusa), cifra che rappresenta il 9,26% del valore del contratto iniziale (pari a € 81.000,00). Tale importo, sommato al costo di € 8.000,00 (IVA esclusa) relativo al primo intervento effettuato presso il Laboratorio di Cagliari, porta l'incremento totale a complessivi € 15.500,00 (IVA esclusa). L'importo cumulato risulta ampiamente inferiore al limite massimo del 50% (€ 40.500,00) fissato inderogabilmente dall'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice;
- Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di tutte le modifiche, si attesta a € 114.320 (IVA esclusa), rimanendo pienamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria per le forniture;

DETERMINA

ART. 1

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la modifica al contratto stipulato in data 16/07/2025 con l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

impresa MEDICAL SYSTEMS S.R.L., P.IVA. 02833310929 per il “Servizio di *Manutenzione programmata preventiva e manutenzione correttiva degli impianti di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso i Dipartimenti ARPAS per il periodo di 36 mesi - CIG B66EFECCDE*”, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 7.500,00 oltre IVA;

ART. 2 Di impegnare l'importo complessivo di **€ 9.150,00** IVA inclusa, sul capitolo SC03. 1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature strumentazione tecnica” Missione 13 - Programma 07 - Titolo 1 del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, in favore della ditta MEDICAL SYSTEMS S.R.L. con sede in PARCO TECNOLOGICO EDIFICIO 2 SNC – SARDEGNA RICERCHE – 09050 Pula (CA), P.IVA. 02833310929;

ART. 3 Di procedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo con MEDICAL SYSTEMS S.R.L., P.IVA. 02833310929 per la formalizzazione della modifica contrattuale, autorizzando nel contempo l'esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza degli impianti di distribuzione dei gas tecnici e delle relative centrali esistenti presso il Laboratorio di Sassari;

ART.4 Di disporre l'invio dei dati relativi alla presente modifica contrattuale alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC tramite le funzionalità della piattaforma di e-procurement in uso, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ARPAS.

La Direttrice del Servizio

Emanuela Venturini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1010	00.01.01.00	23/07/2026	MODIFICA CONTRATT. ART. 120 CODICE CONTRATTI	9.150,00	Medical Systems S.R.L.	U.1.03.02.09.005	B66EFECCDE

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1010	TOTALE
2026	9.150,00	9.150,00
TOTALE	9.150,00	9.150,00

Istruttore Pratica:

Erika Pitzalis

Siglato da :

Erika Pitzalis